(كتاب الجهاد)

مصدر جاهد جهادا هو لغة بذل الطاقة والوسع وشرعا قتال الكفار (وهو فرض كفاية) ومعنى فرض الكفاية انه اذا قام به من يكفي سقط عن سائر الناس وان لم يقم به من يكفي اثم الناس كلهم (ويسن) بتأكد (مع قيام من يكفي به) لما روى أبو داود باسناده عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة من أصل الايمان الكف عمن قال لا اله الا الله لا نكفره بذنب ولا نخرجه عن الاسلام بعمل والجهاد ماض منذ بعثني الله تعالى الى ان يقاتل آخر أمتي الدجال لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل والايمان بالاقدار (ولا يجب الجهاد الا على ذكر) فلا يجب على أنثى ولا خنثى مشكل (حر) فلا يجب على عبد (مسلم) لان الاسلام شرط لوجوب سائر الفروع (مكلف) لان التكليف شرط لوجوب سائر الفروع (صحيح) بان يكون سالما من العمى والعرج والمرض للآية الشريفة (واجد من المال ما يكفيه ويكفي أهله في غيبته) لقوله تعالى ولا على الذين اذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون (ويجد مع مسافة قصر ما يحمله) ولا تعتبر الراحلة مع قرب المسافة كالحج ويعتبر ان يكون ذلك فاضلا عن قضاء دينه وأجرة مسكنه وحوائجه كالحج (وسن تشييع الغازي لا تلقيه) وذكر الاجري استحباب تشييع الحاج ووداعه ومسئلته ان يدعو له (وأفضل متطوع به) من العبادات (الجهاد) قال أحمد لا أعلم شيأ من العمل بعد الفرائض أفضل من الجهاد (وغزو البحر أفضل) من غزو البر لان شهادة البحر تكفر كل ذنب حتى الدين (وتكفر الشهادة جميع الذنوب سوى الدين) قال في الفروع قال شيخنا وغير مظالم العباد كقتل وظلم وزكاة وحج وقال شيخنا من اعتقد ان الحج يسقط ما وجب عليه من الصلاة والزكاة فانه يستتاب فان تاب والا قتل ولا يسقط حق الآدمي من دم أو مال أو عرض بالحج اجماعا وتكفر طهارة وصلاة ورمضان وعرفة وعاشوراء الصغائر فقط (ولا يتطوع به) أي الجهاد (مدين) آدمي (لا وفاء له) سواء كان الدين حالا أو مؤجلا (الا باذن غريمه) أو بدفعه له رهنا يمكن استيفاء الدين من ثمنه (ولا) يتطوع به (من أحد أبويه حر مسلم الا باذنه) لان بر الوالدين فرض عين والجهاد فرض كفاية وفرض العين يقدم فأما ان كانا غير مسلمين فلا اذن لهما وكذا ان كانا رقيقين على الاصح وكذا ان كانا مجنونين لارضاء جدة وجدة (ويسن الرباط) في سبيل الله تعالى (وهو لزوم الثغر) والثغر كل مكان يخيف أهله العدو أو يخيفهم (للجهاد وأقله) أي الرباط (ساعة) قال أحمد يوم رباط وليلة رباط وساعة رباط (وتمامه أربعون يوما) روى عن ابن عمر تمام الرباط أربعون يوما رواه أبو الشيخ في كتاب الثواب (وهو) أي الرباط (أفضل من المقام بمكة) والصلاة بها أفضل من الصلاة بالثغر (وأفضله ما كان أشد خوفا) لان مقامه به أنفع (ولا يجوز للمسلمين الفرار من) كفار (مثليهم ولو) كان الفار (واحدا من اثنين) كافرين ولو مع ظن تلف الا متحرفين لقتال أو متحيزين الى فئة (فان زادوا) أي زاد الكفار (على مثليهم) أي على مثلي المسلمين (جاز) للمسلمين الفرار (والهجرة واجبة) وهي الخروج من دار أهل الكفر الى دار أهل الاسلام (على كل من عجز عن اظهار دينه بمحل يغلب فيه حكم الكفر أو البدع